

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Droit pénal général

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

ORIENTATION

Le droit pénal général fournit les catégories qui permettent de déterminer quand un comportement peut être poursuivi, qui peut en répondre et quelle sanction peut être prononcée. Il doit être lu avec le Code pénal applicable, la Constitution, les textes de procédure et les instruments internationaux en vigueur. Ce cours est une création pédagogique JurisIA inspirée par les thèmes des supports transmis, et non la reproduction d'un ouvrage.

PARTIE I - FONDEMENTS ET LÉGALITÉ

Le droit pénal protège des intérêts fondamentaux en définissant des interdictions et des sanctions. Il poursuit une fonction de protection, de prévention, de réinsertion et de réaffirmation de la norme. Ces finalités ne permettent pas de condamner sur la seule dangerosité supposée d'une personne : la responsabilité doit reposer sur un texte et des faits établis.

Le principe de légalité exige qu'une incrimination et une peine soient prévues par un texte accessible avant les faits. Il commande une interprétation stricte du texte pénal et interdit l'analogie défavorable. La loi pénale plus sévère ne doit pas rétroagir, tandis qu'une loi plus douce peut recevoir l'application que prévoit le droit applicable. Les règles de compétence territoriale et les cas de compétence extraterritoriale doivent être vérifiés séparément.

PARTIE II - L'INFRACTION

Une infraction s'analyse par un élément légal, un élément matériel et un élément moral. L'élément légal est le texte qui décrit le comportement et la sanction. L'élément matériel comprend l'acte ou l'omission, le résultat lorsque le texte l'exige, les circonstances et parfois un lien causal. L'élément moral correspond à l'intention, à la conscience, à la volonté ou à la faute d'imprudence exigée par l'incrimination.

La classification en contravention, délit et crime dépend du droit national et produit des conséquences sur la juridiction, la tentative, la prescription, les mesures d'enquête et la peine. Une infraction instantanée se consomme à un moment déterminé; une infraction continue se prolonge par la volonté de son auteur; une infraction d'habitude suppose la répétition prévue par le texte.

La tentative suppose un commencement d'exécution et une interruption indépendante de la volonté de l'auteur, sous réserve du régime prévu pour l'infraction concernée. Les actes préparatoires ne suffisent pas toujours. Le désistement volontaire peut modifier l'analyse, tandis que l'échec dû à un événement extérieur n'efface pas nécessairement la tentative.

PARTIE III - AUTEURS ET PARTICIPANTS

L'auteur réalise les éléments de l'infraction ou participe directement à sa réalisation. La coaction repose sur une action concertée. La complicité exige, selon le texte applicable, une aide, une assistance, une provocation ou des instructions données sciemment. Il faut distinguer l'aide intentionnelle de la simple présence et démontrer le lien entre l'acte du participant et l'infraction principale.

La responsabilité pénale est personnelle. Elle ne se déduit ni de la parenté, ni de la fonction, ni de la propriété d'un bien. Une personne morale peut être responsable lorsque le droit le prévoit et si l'infraction a été commise pour son compte par un organe ou un représentant habilité. La responsabilité de la personne morale n'efface pas nécessairement celle des personnes physiques.

PARTIE IV - IMPUTABILITÉ ET IRRESPONSABILITÉ

L'imputabilité demande que l'auteur ait pu comprendre et contrôler son acte. L'âge, les troubles psychiques, la contrainte, l'erreur, l'état de nécessité, la légitime défense et l'ordre de la loi peuvent modifier ou exclure la responsabilité lorsque leurs conditions sont prouvées.

La légitime défense suppose une atteinte injustifiée, actuelle ou imminente, et une riposte nécessaire et proportionnée. L'état de nécessité oppose un danger grave à l'acte accompli pour le sauvegarder; la proportion et l'absence d'alternative sont déterminantes. La contrainte doit être irrésistible et l'ordre reçu ne protège pas un acte manifestement illégal selon le droit applicable.

PARTIE V - PEINES ET INDIVIDUALISATION

La peine doit être légale, nécessaire et individualisée. Le juge tient compte de la gravité des faits, de la personnalité, du rôle de chacun, du préjudice, des antécédents et des efforts de réparation dans les limites du texte. Il faut distinguer peine principale, peine complémentaire, mesure de sûreté, réparation civile et mesure de confiscation.

La pluralité d'infractions, la récidive, la tentative, la participation et les circonstances aggravantes influent sur le régime de sanction. L'extinction de la peine, l'amnistie, la grâce, la prescription, la réhabilitation et l'effacement des condamnations obéissent à des conditions différentes qu'il ne faut pas confondre.

MÉTHODE DE CAS PRATIQUE

Pour traiter un cas, établir la chronologie; identifier chaque personne et chaque acte; citer le texte d'incrimination; vérifier successivement les trois éléments; analyser tentative et participation; examiner les causes d'irresponsabilité; puis déterminer la peine et la compétence. Il faut séparer ce qui est prouvé de ce qui est seulement allégué et vérifier la version du Code pénal applicable à la date des faits.